



Estado do Rio de Janeiro
CAMARA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA
Av. Sebastião Zaquieu, 84/92 – Catarino – Cardoso Moreira/RJ
CEP: 28.180-000 - Telefax: (022) 2785-1360
cmcardosomoreira@hotmail.com

LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022, de 25 de maio de 2022

**“Institui o Código Ambiental do Município de
Cardoso Moreira”**

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

DA POLÍTICA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º - Este Código regula, no âmbito de sua competência constitucional, as ações do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos, demais entes federados e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida humana e à biodiversidade.

Art. 2º - A Política Municipal do Ambiente é orientada pelos seguintes princípios:

- I- promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
- II- racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
- III- proteção de áreas ameaçadas de degradação;
- IV- direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
- V- função social e ambiental da propriedade;
- VI- obrigação de recuperar áreas degradadas e compensação dos danos causados ao meio ambiente;
- VII- garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 3º - São objetivos da Política Municipal do Ambiente:

- I - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aquelas dos órgãos Federais e Estaduais, quando necessário;
- II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação;
- III - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis;
- IV - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social à preservação ambiental, à qualidade de vida e ao uso racional dos recursos ambientais, naturais ou não;
- V - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportam risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- VI- estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações tecnológicas;
- VII- estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante redução dos níveis de poluição;
- VIII- preservar e conservar as áreas protegidas no Município;
- IX- estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, naturais ou não;
- X - promover a educação ambiental na sociedade e, especialmente, na rede municipal de ensino;
- XI- promover o zoneamento ambiental.
- XII- criar as Unidades de Conservação que se fizerem necessárias e implantar os seus respectivos Planos de Manejo.

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art. 4º - São instrumentos da política municipal do ambiente:

- I- avaliação de impacto ambiental;
- II- fiscalização ambiental;
- III- auditoria ambiental;

- IV- monitoramento ambiental;
- V- sistema municipal de informações e cadastros ambientais;
- VI- fundo municipal do meio ambiente;
- VII- gestão ambiental, do uso do solo, das bacias hidrográficas, do paisagismo urbano, do gerenciamento de resíduos de saneamento básico;
- VIII- educação ambiental;
- IX- mecanismos de benefícios e incentivos, para preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou não;
- X- conselho municipal do ambiente e desenvolvimento sustentável;
- XI- legislação ambiental pertinente;
- XII- parecer técnico ambiental.

CAPÍTULO IV

DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 5º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos deste Código:

I- meio ambiente: a interação de elementos naturais e criados, sócio-econômico e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II- ecossistemas: conjunto integrado de fatores bióticos e abióticos que caracterizam um determinado ambiente, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis;

III- degradação ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente; mudança das características ecológicas de um determinado ambiente;

IV- poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

- a) prejudiquem a saúde, a segurança e/ou o bem-estar da população;
- b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
- c) afetem desfavoravelmente a biota;
- d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
- e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

V- poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial;

VI- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora;

VII- proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;

VIII - preservação: Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, *habitats* e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

IX- conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade;

X- manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos, técnicos e práticos visando atingir os objetivos de conservação da natureza;

XI- gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos - assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;

XII- Áreas de Preservação Permanente: porções do território municipal, incluídas as ilhas fluviais, de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XIII- Unidades de Conservação: parcelas do território municipal e seus recursos ambientais, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado, legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção.

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DO AMBIENTE - SIMMA

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

Art. 6º - O Sistema Municipal do Ambiente - SIMMA, é o conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas integrados para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos ambientais do Município, consoante o disposto neste Código.

Art. 7º - Integram o Sistema Municipal do Ambiente:

I-Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA, órgão de coordenação, controle e execução da política ambiental;

II- Conselho Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - COMMADS, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;

III- a sociedade organizada, através das instituições que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

IV- secretarias, empresas, fundações e autarquias afins do Município, definidas em ato do Poder Executivo.

Art. 8º - Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Ambiente, observada a competência do COMMADS.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 9º - A Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal do ambiente, com as atribuições e competências definidas neste Código.

Art. 10 - São atribuições da Secretaria Municipal do Ambiente:

I- participar do planejamento das políticas públicas do Município;

II- elaborar o Plano Plurianual de Meio Ambiente e a respectiva proposta orçamentária;

III- coordenar as ações dos órgãos integrantes do SIMMA;

IV- exercer o controle, a fiscalização o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;

V- realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadores do meio ambiente;

VI- manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do Município;

VII- implementar as diretrizes da política ambiental municipal;

VIII- promover ações de educação ambiental, integrada aos programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IX- articular-se com organismos Federais, Estaduais, Municipais, Organizações Não Governamentais - ONG's e instituições correlatas para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

X- coordenar a gestão do Fundo Ambiental, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMMADS;

- XI- apoiar as ações das organizações da sociedade que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- XII- propor a criação e gerenciar as Unidades de Conservação, implementando os planos de manejo;
- XIII- recomendar ao COMMADS normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;
- XIV- licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras do meio ambiente;
- XV- desenvolver, com a participação dos órgãos e entidades componentes do SIMMA, o zoneamento ambiental;
- XVI- fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano e rural, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
- XVII- coordenar a implantação do Plano Diretor de Gestão Ambiental do Território Municipal, e promover sua contínua avaliação e adequação;
- XVIII- promover as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis, através da Procuradoria Geral do Município, para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;
- XIX- atuar, em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;
- XX- fiscalizar as atividades produtivas e comerciais, de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo poder público e pelo particular;
- XXI- exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
- XXII- determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental e impacto de vizinhança;
- XXIII- proporcionar apoio técnico, administrativo e financeiro ao COMMADS;
- XXIV- elaborar projetos ambientais e promover o paisagismo de forma garantir a preservação de espaços livres, urbanos ou não;
- XXV- executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal.

CAPÍTULO III

DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 11 - O Conselho Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - COMMADS – é o órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo do sistema Municipal

do Ambiente - SIMMA.

Art. 12 - São atribuições do COMMADS:

- I- auxiliar na definição da política ambiental do Município e acompanhar sua execução;
- II- aprovar as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos ambientais do Município, observadas as legislações estadual e federal;
- III- contribuir no aprimoramento dos métodos e padrões de monitoramento ambiental desenvolvidos pelo Poder Público;
- IV- aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental desenvolvidos pelo Poder Público e pelo particular;
- V- apresentar sugestões para projeto de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder Executivo;
- VI- acompanhar a análise e opinar sobre os EIA/RIMA;
- VII- apreciar, quando solicitado, termo de referência para a elaboração do EIA/RIMA, e opinar sobre a conveniência de audiência pública;
- VIII- contribuir no estabelecimento dos critérios básicos e fundamentados para a elaboração do zoneamento ambiental, podendo referendar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental municipal competente;
- IX- apresentar sugestões para a reformulação do Plano Diretor de Gestão Ambiental do Território Municipal no que concerne às questões ambientais;
- X- propor a criação de Unidade de Conservação;
- XII- examinar matéria em tramitação na administração pública municipal, que envolva questão ambiental, a pedido do Poder Executivo, de qualquer órgão ou entidade do SIMMA, ou por solicitação da maioria de seus membros;
- XIII- propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da consciência pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente;
- XIV- fixar as diretrizes de gestão do Fundo Municipal Ambiental;
- XV- decidir em última instância administrativa sobre recursos relacionados a atos e penalidades aplicadas pela Secretaria Municipal do Ambiente;

Art. 13 - As sessões plenárias do COMMADS serão sempre públicas, permitida a manifestação oral de representantes de órgãos, entidades e empresas ou autoridades, quando convidados pelo presidente ou pela maioria dos conselheiros.

§ 1º - O *quorum* das reuniões plenárias do COMMADS será de 1/3 (um terço) de seus componentes para abertura das sessões e de maioria simples para votações.

§ 2º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente bimestralmente, e em caráter extraordinário, quantas vezes forem necessárias, sempre que convocado pelo presidente ou por 1/3 (um terço)

de seus membros.

Art. 14 - O COMMADS será constituído por 12 (doze) representantes paritariamente entre o poder público e a sociedade civil organizada com o interesse institucional voltado ao meio ambiente, sendo que o Poder Público será representado pelos seguintes órgãos:

- I - Secretaria Municipal do Ambiente;
- II - Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- III - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano;
- IV - Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes;
- V- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca;
- VI- Procuradoria Geral do Município;

§ 1º - O COMMADS será presidido pelo Secretário Municipal do Ambiente.

§ 2º - Em sua falta ou impedimento, o presidente do COMMADS será substituído pelo membro suplente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

§ 3º - O Secretário Municipal do Ambiente, quando na função presidencial, exercerá seu direito de voto, em casos de empate.

§ 4º - Os representantes da sociedade civil organizada que comporão o COMMADS, serão escolhidos em fórum apropriado a ser realizado pela Secretaria Municipal do Ambiente.

§ 5º - Os membros do COMMADS e seus respectivos suplentes serão designados por ato do Chefe do Poder Executivo, para mandato de 02 (dois) anos.

§ 6º - O mandato para componente do COMMADS será gratuito e considerado serviço relevante para o Município.

Art. 15 - O COMMADS poderá dispor de câmaras especializadas como órgãos de apoio técnico às suas ações consultivas, deliberativas e normativas.

Art. 16 - A estrutura necessária ao funcionamento do COMMADS será de responsabilidade da Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 17 - Os atos do COMMADS são de domínio público e serão amplamente divulgados pela Secretaria Municipal do Ambiente.

CAPÍTULO IV

DAS ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE ORGANIZADA

Art.18 - As Entidades e Instituições de caráter técnico-científico e da Sociedade Organizada,

para efeito desta Lei, são aquelas organizações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que têm dentre os seus objetivos a atuação sócio-ambiental e/ou técnico-científica, de representação de classe e dos cidadãos.

CAPÍTULO V

DAS SECRETARIAS, EMPRESAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS AFINS

Art. 19 - As Secretarias Municipais, as Empresas Públicas Municipais e as Autarquias e Fundações Municipais afins são aquelas que desenvolvem atividades que interferem direta ou indiretamente sobre a área sócio-ambiental.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DO AMBIENTE

CAPÍTULO I

NORMAS GERAIS

Art. 20 – São Instrumentos da política municipal do ambiente:

I – O Zoneamento Ambiental;

II – Os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos;

III – As Áreas de Proteção Permanentes.

Art. 21 - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da política municipal do ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no art. 3º deste Código.

CAPÍTULO II

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 22 - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividades, usos e ocupações, com o propósito de definir ações para a proteção, conservação e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Parágrafo Único - O Zoneamento Ambiental será definido por Lei específica, de iniciativa do Poder Executivo.

CAPÍTULO III

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 23 - As zonas ambientais do Município são:

I- Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento das diversas categorias de manejo identificadas pelas características ecológicas;

II- Zonas de Proteção Ambiental - ZPA: áreas protegidas por instrumentos legais diversos;

III- Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade visual;

IV- Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e desenvolvidas ações visando à recuperação induzida ou natural do ambiente, com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção;

V- Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental, em função de suas características peculiares.

Art. 24 - Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua delimitação, quando não definidos em lei.

Art. 25 - São espaços territoriais especialmente protegidos:

I- as áreas de preservação permanente, assim definidas por Leis Federais, Estaduais e Municipais;

II - as Unidades de Conservação;

III- as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada.

IV- os fragmentos florestais urbanos;

V- as praias, as ilhas, as lagoas, a orla lagunar, a orla fluvial, os afloramentos rochosos.

Seção I

Das Áreas De Preservação Permanente

Art. 26 - São Áreas de Preservação Permanente - APPs, além das áreas estabelecidas na Lei Orgânica do Município de Cardoso Moreira, no Plano Diretor do Município e das áreas previstas pela legislação ambiental federal e estadual:

I- os manguezais, a vegetação de restinga, a vegetação da orla marítima e os remanescentes da mata atlântica, inclusive os capoeirões;

II- a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas a erosão e ao deslizamento;

III- as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais;

IV- as áreas estuarinas, lagos, lagoas, lagunas, os rios e ribeiros;

V- as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;

VI- as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre de significativa importância ecológica;

VII- os brejos, o Canal Salgado e a ilha da Reserva Ecológica de Jacarepiá;

VIII- as falésias fósseis e as encostas das colinas localizadas às margens das lagoas;

VII- as demais áreas declaradas por lei.

Seção II

Das Unidades De Conservação

Art. 27 - As Unidades de Conservação (UC) são criadas por ato do Poder Executivo e farão parte do Sistema Municipal de Unidades de Conservação (SMUC), de acordo com as definições do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais Leis Federais e Estaduais pertinentes:

§ 1º -Deverão constar do ato do Poder Executivo a que se refere o *caput* deste artigo diretrizes para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada.

§ 2º - São duas as categorias de Unidades de Conservação:

I – Unidades de Proteção Integral;

II– Unidades de Uso Sustentável;

§ 3º - O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§ 4º - O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza ao uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Art. 28 - O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

I - Estação Ecológica;

II- Reserva Biológica;

III- Parque Municipal;

IV- Monumento Natural;

V- Refúgio de Vida Silvestre.

Art. 29 – Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de conservação:

- I- Área de Proteção Ambiental;
- II- Área de Relevante Interesse Ecológico;
- III- Floresta Municipal;
- IV- Reserva Extrativista;
- V- Reserva de Fauna;
- VI- Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
- VII- Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Art. 30 - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de Unidades de Conservação somente será possível mediante lei municipal.

Art. 31 - O Poder Executivo poderá reconhecer, na forma da lei, Unidades de Conservação de domínio privado.

Seção III

Das Áreas Verdes

Art. 32 - As Áreas Verdes Públicas e as Áreas Verdes Especiais serão regulamentadas por ato do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único – Serão definidas pela Secretaria Municipal do Ambiente e aprovadas pelo COMMADS as formas de reconhecimento de Áreas Verdes e de Unidades de Conservação de domínio particular, para fins de integração ao Sistema Municipal de Unidades de Conservação.

Seção IV

Dos Morros E Montes

Art. 33 - Os morros e montes são áreas que compõem as zonas de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.

Seção V

Das Praias, Das Ilhas E Dos Afloramentos Rochosos

Art. 34 - As praias fluviais e os afloramentos rochosos do Município são áreas de proteção ambiental e paisagística.

CAPÍTULO IV

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 35 - Os padrões de qualidade ambiental e os parâmetros de emissão são aqueles estabelecidos pelos poderes públicos federal e estadual, podendo o COMMADS estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos federal e estadual, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 36 - Os padrões de qualidade ambiental são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente (substância), de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 37 – Considera-se parâmetro de emissão o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

CAPÍTULO V

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 38 - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem e causem dano:

- I-à saúde, à segurança e ao bem-estar da população;
- II- às atividades sociais e econômicas;
- III- a biota;
- IV- às condições estéticas, paisagísticas e sanitárias do meio ambiente;

V- à qualidade e quantidade dos recursos ambientais;

VI- aos costumes, à cultura e às formas de sobrevivência das populações.

CAPITULO VI

DOS INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAIS

Art. 39 - A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público Municipal, que possibilita a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:

I- a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto;

II- a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a implantação de empreendimentos ou atividades.

Parágrafo Único - A variável ambiental deverá incorporar o processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento decisório do órgão ou entidade competente.

Art. 40 - É de competência da Secretaria Municipal do Ambiente a exigência de Planos, Estudos e outros instrumentos que julgar necessários para o licenciamento ambiental de atividade degradadora, de impacto direto local ao meio ambiente, bem como sua deliberação final.

Art. 41 – Os Planos, Estudos e outros instrumentos, além de observar os dispositivos deste Código, obedecerão às seguintes diretrizes gerais:

I- definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos;

II- realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do empreendimento;

III- identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos ambientais;

IV- considerar os planos e programas governamentais existentes e a implantação na área de influência do empreendimento e a sua compatibilidade;

V- definir medidas redutoras ações mitigadoras para os impactos negativos bem como medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do empreendimento;

VI- elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados, que devem ser

mensuráveis e ter interpretações inequívocas.

Art. 42 - O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos impactos ambientais, deverá considerar o meio ambiente da seguinte forma:

I- meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com destaque para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

II- meio biológico: seres vivos, com destaque para as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção, e os ecossistemas naturais;

III- meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a sócio-economia, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.

Parágrafo Único - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais devem ser analisados de forma integrada, mostrando sua interação e interdependência.

Art. 43 - O COMMADS poderá, em qualquer fase de elaboração ou apreciação do EIA/RIMA, mediante voto fundamentado aprovado pela maioria absoluta de seus componentes, declarar a idoneidade ou inidoneidade da equipe multidisciplinar ou de técnico componente, recusando, se for o caso, os levantamentos ou conclusões de sua autoria.

Parágrafo Único - A realização da audiência pública deverá ser esclarecida e amplamente divulgada, com a antecedência necessária à sua realização em local conhecido e acessível.

CAPÍTULO VII

DO PARECER TÉCNICO AMBIENTAL

Art. 44 - Toda atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidora, ou que sob qualquer forma possa causar degradação ambiental deverá, quando solicitado pela SEMA, apresentar Parecer Técnico Ambiental junto à Secretaria Municipal do Ambiente, para fins de iniciar procedimento de Licenciamento Ambiental.

§ 1º - O Parecer Técnico Ambiental é documento simplificado onde constará em síntese:

I- atividade da empresa interessada;

II- seus objetivos de produção;

III- dados sobre a área de localização da empresa;

IV- planejamento de utilização sustentável dos recursos naturais usados para seu fim e medidas mitigadoras de impacto ambiental adotadas.

V- parecer jurídico de que as atividades preventivas e de proteção ao Meio Ambiente, aplicadas pela empresa, encontram-se em conformidade às legislações ambientais municipal, estadual e federal vigentes.

§ 2º - O Parecer Técnico Ambiental será fornecido por empresa com especialização em consultoria e/ou auditoria ambiental, devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal, Secretaria do Ambiente e Secretaria Municipal de Fazenda, devendo constar expressamente a assinatura do profissional habilitado responsável pela empresa, como também de advogado responsável pelas demandas jurídicas.

§ 3º - O Cadastro Ambiental é o documento formulado pela SEMA, no qual a empresa presta informações das inter-relações da sua atividade com o meio ambiente, visando ao atendimento do disposto no inciso V do art. 10 desta Lei.

§ 4º - As empresas que já possuem licenças, conforme o disposto no art. 49, deverão apresentar, quando solicitado, o Parecer Técnico Ambiental e o Cadastro Ambiental, os quais serão homologados pela Secretaria Municipal do Ambiente.

§ 5º - O valor e a destinação dos recursos advindos da homologação do Parecer Técnico Ambiental serão definidos por decreto municipal.

Art. 45- O Parecer Técnico Ambiental e o Cadastro Ambiental serão também exigidos para as atividades onde exista movimentação de óleos e de outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navios que pertençam à frota das empresas referidas ou que a elas prestem serviços, desde que estes serviços e atividades se utilizem de estruturas do território municipal.

CAPÍTULO VIII

DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO

Art. 46 - Compete a Secretaria Municipal do Ambiente, nos termos desta Lei, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local de pequeno porte, assim considerados aqueles definidos na legislação estadual e federal.

Art. 47 - A execução de planos, programas, obras, a localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 48 - As licenças de qualquer espécie, de origem federal ou estadual, em matérias de interesse local e ouvido o COMMADS, não excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão municipal competente, nos termos deste Código.

Art. 49 - A Secretaria Municipal do Ambiente expedirá os seguintes instrumentos:I-

Licença Municipal Prévia – LMP;

II- Licença Municipal de Instalação - LMI;

III- Licença Municipal de Operação - LMO;

IV- Licença Municipal de Ampliação – LMA;

V–Declaração de Dispensa de Licenciamento Municipal – DILAM;

VI–Autorização Ambiental Municipal – AAM;

VII–Certidão Ambiental Municipal – CAM.

Parágrafo Único – A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DILAM será concedida nos casos em que a atividade proposta for considerada não poluidora, segundo a legislação ambiental em vigor.

Art. 50 – A concessão de licença terá caráter oneroso, sendo cobrado pela sua expedição, cujo valor obedecerá ao previsto pelo Código Tributário do Município.

Art. 51 – A Licença Municipal Prévia - LMP, A Licença Municipal de Instalação - LMI, a Licença Municipal de Operação - LMO e a Licença Municipal de Ampliação - LMA, serão requeridas mediante apresentação do projeto competente, Planos e do EIA/RIMA, quando exigido.

§ 1º - A Secretaria Municipal do Ambiente definirá os elementos necessários à caracterização do projeto e aqueles constantes das licenças através de regulamento.

§ 2º - Para a realização do licenciamento ambiental, o órgão ambiental competente, nos limites de suas atribuições legais, baixará normas, regulamentos, procedimentos e prazos a ele inerentes, observando o disposto na legislação pertinente.

§ 3º- As licenças poderão ser expedidas isoladamente ou sucessivamente, de acordo com a natureza, característica, ou fase do empreendimento ou atividade.

Art. 52 - Licença Municipal Prévia – LMP - ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental, na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação.

Art. 53 - A Licença Municipal de Instalação - LMI - ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Conterá projetos executivos, o cronograma aprovado pelo órgão do SIMMA para implantação dos equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação ou reparação de danos ambientais. A LI pode autorizar a pré-operação, por prazo especificado na licença, visando à obtenção de dados e elementos de desempenho necessários para subsidiar a concessão da Licença de Operação.

Art. 54 - A Licença Municipal de Operação - LMO - ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação de atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas para a operação. Será concedida após concluída a instalação, verificada a adequação da obra e o cumprimento de todas as condições previstas na LMI.

Art. 55 - Autorização Ambiental Municipal (AAM) é ato administrativo emitido com ou sem prazo de validade, mediante o qual a Secretaria Municipal do Ambiente estabelece as condições para implantação ou realização de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços ou para execução de obras emergenciais de interesse público.

Art. 56 - Certidão Ambiental Municipal (CAM) é ato administrativo mediante o qual a Secretaria Municipal do Ambiente certifica a sua anuência, concordância ou aprovação quanto a procedimentos específicos.

Parágrafo Único – O disposto no *caput* deste artigo fica condicionado ao atendimento, pelo objeto, à legislação municipal em vigor.

Art. 57 - O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais cabíveis.

Art. 58 - A revisão da LMO, independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:

I-a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população, para além daquele normalmente considerado quando do licenciamento;

II- a continuidade da operação comprometer recursos ambientais não inerentes à própria atividade;

III- ocorrer descumprimento à quaisquer das condicionantes do licenciamento.

Art. 59 - A renovação da LMO deverá considerar as modificações no zoneamento ambiental com o prosseguimento da atividade licenciada e a concessão de prazo para a adaptação.

Art. 60 - Regulamento estabelecerá prazos para requerimento, renovação, publicação, prazo de validade das licenças emitidas, check list e a relação de atividades sujeitas ao licenciamento.

Art. 61 - Atos do poder executivo definirão procedimentos especiais para o licenciamento ambiental, de acordo com a localização, natureza, porte, potencial poluidor e características dos empreendimentos e atividades.

CAPÍTULO IX

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Art. 62 - Para os efeitos deste Código, denomina-se auditoria ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, causadoras de impacto ambiental, com o objetivo de:

I- verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;

II- verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e municipais;

III- examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia qualidade de vida;

IV- avaliar os impactos sobre o meio ambiente, causados por obras ou atividades auditadas;

V- analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;

VI- examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção, a qualidade do desempenho da operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente;

VII- identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população residente na área de influência;

VIII- analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades legais, detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como objetivo a preservação do meio ambiente, a sadia qualidade de vida e a preservação dos direitos difusos do cidadão.

§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste artigo deverão ter o prazo para a sua implantação, a partir da proposta do empreendedor, determinado pela Secretaria Municipal do Ambiente, a quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.

§ 2º - O não cumprimento das medidas, nos prazos estabelecidos na forma do parágrafo primeiro deste artigo, sujeitará o infrator às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 63 - A Secretaria Municipal do Ambiente poderá determinar, aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora, a realização de auditorias ambientais periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

Parágrafo Único - Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o *caput* deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por sua realização e à comunidade afetada, decorrentes do resultado de auditorias anteriores.

Art. 64 - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa de sua livre escolha, devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal e acompanhadas, a critério da Secretaria Municipal do Ambiente, por servidor público, técnico da área do ambiente.

§ 1º - Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa comunicará à Secretaria Municipal do Ambiente, a equipe técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria.

§ 2º - A omissão ou sonegação de informações relevantes é condição para o descredenciamento dos responsáveis para a realização de novas auditorias, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sendo o fato comunicado à Procuradoria do Município para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 65 - Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degradador, entre as quais:

- I- os terminais de petróleo e seus derivados, álcool carburante e gás natural;
- II- as instalações portuárias;
- III- as indústrias de petróleo;
- IV- as indústrias petroquímicas;
- V- as centrais termoelétricas;

- VI- as atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais;
- VII- as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
- VIII- as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;
- IX- as instalações industriais, comerciais ou recreativas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com critérios, diretrizes e padrões normatizados.

§ 1º - Para os casos previstos neste artigo, o intervalo máximo entre as auditorias ambientais periódicas será de 3 (três) anos.

§ 2º - Sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão ser realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa e da provocação de ação civil pública.

Art. 66 - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos e condições determinados sujeitará o infrator à pena pecuniária, sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por instituição ou equipe técnica designada pela Secretaria Municipal do Ambiente, independentemente de aplicação de outras penalidades legais já previstas.

Art. 67 - Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial, conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da Secretaria Municipal do Ambiente, independentemente do recolhimento de taxas ou emolumentos.

CAPÍTULO X

DO MONITORAMENTO

Art. 68 - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de:

- I- aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão;
- II- controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
- III- avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social;
- IV- acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
- V- subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição;
- VI- acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas;

VII- subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.

CAPÍTULO XI
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES
E CADASTROS AMBIENTAIS - SICA

Art. 69 - O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais- SICA e o banco de dados de interesse do SIMMA serão organizados, mantidos e atualizados sob responsabilidade da Secretaria Municipal do Ambiente para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.

Art. 70 - São objetivos do SICA entre outros:

- I- coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;
- II- coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SIMMA;
- III- atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades do SIMMA;
- IV- recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental para uso do Poder Público e da sociedade;
- V- articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 71 - O SICA será organizado e administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente, que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

Art. 72 - O SICA conterá unidades específicas para:

- I- registro de entidades ambientalistas com ação no Município;
- II- registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, ação ambiental;
- III- cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
- IV- Cadastro Ambiental de atividades e empresas manipuladoras de insumos, potencialmente poluidoras e geradoras de resíduos nas suas diferentes categorias;
- V- cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como à elaboração de projeto na área ambiental;
- VI- cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais, incluindo as penalidades a elas aplicadas;

VII- organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SIMMA;

VIII- outras informações de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal do Ambiente fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

CAPÍTULO XII

FUNDO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 73 – Lei disporá sobre a criação do Fundo Municipal do Ambiente, como instrumento de captação de recursos para financiamento de ações ambientais.

CAPÍTULO XIII

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 74 - A educação ambiental e a conscientização sensibilização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, são instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia qualidade de vida da população.

Art. 75 - O Poder Executivo deverá:

I- apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e não formal;

II- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal;

III- fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares das escolas da rede municipal, voltados para a questão ambiental;

TÍTULO IV

DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 76 – Ato do Poder Executivo instituirá o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de Cardoso Moreira e definirá as atribuições para execução, acompanhamento, fiscalização e as infrações, além do previsto neste Código.

Parágrafo Único - São objetivos do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes estabelecer diretrizes para:

I- arborização de logradouros públicos, comportando programas de plantio, manutenção e monitoramento;

II- áreas verdes públicas, compreendendo programas de implantação e recuperação, de manutenção e de monitoramento;

III- áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso público, de recuperação e proteção de encostas e de monitoramento e controle;

IV- unidades de conservação, englobando programas de plano de manejo, de fiscalização e de monitoramento;

V- desenvolvimento de programas de cadastramento, de implementação de parques municipais, áreas de lazer públicas e de educação ambiental;

VI- desenvolvimento de programas de pesquisa, capacitação técnica, cooperação, revisão e aperfeiçoamento da legislação.

Art. 77 - A execução do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes e o exercício do poder de polícia quanto a aplicação das normas desta lei, caberá a Secretaria Municipal do Ambiente em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos.

CAPÍTULO II

DO CORTE OU DERRUBADA DE ÁRVORES

Seção I

De Propriedade Particular

Art. 78 - Em caso de necessidade de corte ou derrubada de árvores deverá o interessado, cumprir as exigências e providências que se seguem:

I– Obtenção de autorização especial, em se tratando de árvore com diâmetro de tronco, caule ou estipe igual ou superior a 0,05m (quinze centímetros), a altura de 1,30m (um metro e trinta centímetros), a partir da base da árvore, qualquer que seja a finalidade do procedimento.

II– Quando o diâmetro for inferior a 0,05m (quinze centímetros), será dispensada a exigência da autorização especial, contando que se proceda a vistoria *in loco*, a cargo da SEMA, qualquer que seja a finalidade do procedimento.

Art. 79 - O requerimento de autorização de corte de árvore deverá ser efetuado junto a SEMA, em formulário próprio, mediante a solicitação do proprietário do imóvel ou seu

representante legal, devidamente comprovado por título de propriedade do imóvel, talão do IPTU, cópias de documentos pessoais ou procuração do(s) titular (es), quando for o caso, e croquis indicando as árvores que se pretender cortar.

§ 1º - Os pedidos para corte de árvores deverão ser assinados:

I– Pelo proprietário do imóvel ou seu representante legalmente constituído.

II– Pelos proprietários dos imóveis envolvidos ou seus representantes legais, no caso de árvore(s) localizada(s) na divisa de imóveis;

III– Pelo síndico, com apresentação da Ata de sua eleição e da Assembléia que deliberou sobre o assunto, contendo a concordância da maioria absoluta dos condôminos ou abaixo-assinado, também com a maioria absoluta dos condôminos concordando com o corte solicitado, no caso de árvores localizadas em imóveis pertencentes a mais de um proprietário;

IV– Por todos os proprietários ou seus representantes legais localizados em imóvel pertencente a mais de um proprietário;

§ 2º - Em caso de corte de árvore com a justificativa de construção de muro, será afirmado termo de compromisso para edificação no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias sob pena da imposição das penalidades previstas nesta Lei.

Art. 80 - No caso de corte para implantação de construção civil deverá o solicitante apresentar estudo ou projeto definindo a ocupação do terreno e planta planialtimétrica com a locação das árvores envolvidas, de diâmetro a altura do peito – DAP igual ou superior a 0,05m (quinze centímetros) a altura de 1,30m (um metro e trinta centímetros) a partir da base da árvore para serem analisados e vistoriados.

§ 1º – A autorização para corte das árvores envolvidas só serão expedidas mediante a apresentação do alvará de construção da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

§ 2º - Na hipótese do processo liberatório do Alvará não tramitar junto à SEMA, por conter declaração inverídica relativa a inexistência de árvores no imóvel, o responsável técnico ou quem a emitir sofrerá as penalidades previstas nesta Lei.

Art. 81 - Seja qual for a justificativa, para cada árvore a ser retirada deverá ser substituída com o plantio, de preferência no mesmo imóvel, ou a doação ao município de, no mínimo, duas outras espécies nativas recomendadas pela SEMA.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal do Ambiente estabelecerá procedimentos e critérios a serem adotados para compensação, corte e/ou supressão de vegetação.

Art. 82 - Vincula a concessão de “habite-se” de qualquer natureza ao plantio ou doação ao município de mudas de árvores, com altura máxima de 2,00m (dois metros), de essências

florestais nativas ou que se prestem a arborização urbana.

§ 1º - Fica proibido o plantio de Casuarinas (*Casuarina equisetifolia*), Amendoeiras (*Terminalia catappa* L), Espirradeiras (*Nerium oleander* L.), Espatódias (*Spathodea campanulata*), em áreas públicas.

§ 2º - O plantio das mudas referidas neste artigo será fiscalizado quando da vistoria final, ficando a emissão de Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras condicionando ao cumprimento das disposições constantes deste artigo.

Art. 83 - Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Executivo, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes.

Seção II

Da Arborização Pública

Art. 84 - O corte de árvore de arborização pública é de competência exclusiva da prefeitura, podendo ser executado por pessoas físicas e jurídicas, credenciadas pelo Município, mediante autorização expressa, a critério da Secretaria Municipal do Ambiente estabelecidas as condições e restrições, desde que atenda o estabelecido nesta Lei.

Art. 85 - É vedada a fixação de faixas, cartazes, holofotes, lâmpadas, bem como qualquer tipo de pintura na arborização pública.

CAPÍTULO III

DA PODA DE ÁRVORES

Art. 86 - É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública, ou de árvores em propriedade particular que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa.

Parágrafo Único – Entende-se por poda excessiva ou drástica:

I- O corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa verde da copa;

II- O corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical;

III- O corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.

Art. 87 - Os casos que não se enquadram no artigo anterior serão analisados pela SEMAe, havendo necessidade, será emitida licença especial.

Art. 88 - Em se tratando de árvore em propriedade particular, é dispensada autorização especial para execução de poda, para manutenção e formação da árvore, respeitando os parâmetros do artigo 86, desta Lei.

Art. 89 - As raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a divisa entre imóveis, poderão ser cortados no plano vertical divisório, pelo proprietário do imóvel inválido. (Código Civil brasileiro, Capítulo V, Seção II, Art. 1.283), mediante vistoria in loco da fiscalização da SEMA.

Art. 90 - É vedada a poda de raízes em árvores de arborização pública.

Parágrafo Único – Em caso de necessidade, o interessado solicitará a SEMA, a avaliação local e o atendimento necessário.

LIVRO II PARTE ESPECIAL

TÍTULO I DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 91 - A qualidade ambiental será determinada nos termos dos artigos 35, 36 e 37 deste Código.

Art. 92 - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, ou acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Parágrafo Único – O disposto no *caput* deste artigo aplica-se também as águas servidas lançadas em logradouros públicos.

Art.93 - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos, serviços, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de transportes, que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação ao meio ambiente.

Art. 94 - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Ambiente, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou

degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observada a legislação vigente.

Parágrafo Único - Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso, poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 95 - A Secretaria Municipal do Ambiente é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para o exercício do poder de polícia nos termos e para os efeitos deste Código, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, emitir Parecer Técnico Ambiental, previamente à liberação de Alvará de Localização, ou na oportunidade de renovação do Alvará, para empresas já implantadas, nas tipologias a seguir:

I- estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora;

II- fiscalizar o atendimento às disposições deste Código, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes, e especialmente às resoluções do COMMADS;

III- dimensionar e quantificar o dano, visando responsabilizar o agente poluidor ou degradador.

Art. 96 - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas ao cadastro no SICA.

Art. 97 - Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalações ou atividades em débito com o Município, em decorrência da aplicação de penalidades por infrações à legislação ambiental.

Art. 98 - As revisões periódicas dos critérios e padrões de lançamentos de efluentes poderão conter novos padrões bem como substâncias ou parâmetros não incluídos anteriormente no ato normativo.

Seção Única

Da Exploração De Recursos Minerais

Art. 99 - A atividade de extração dos recursos minerais deverá ser precedida da Autorização Ambiental Municipal - AMM independentemente da obrigatoriedade das outras licenças ambientais exigíveis por lei.

§ 1º - O disposto no *caput* deste artigo será regulado por esta seção e pelas normas ambientais pertinentes.

Art.100 - A exploração de jazidas de substâncias dos recursos minerais do município dependerá sempre dos planos, projetos, programas, relatórios e estudos pertinentes, a critério da Secretaria Municipal do Ambiente, que deverão ser apresentados para o seu licenciamento.

§ 1º - Quando do licenciamento, será obrigatória a apresentação, no mínimo, de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD) pelas atividades de lavra, agregado ou não ao Plano de Controle Ambiental (PCA), todos com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissional legalmente habilitado junto ao conselho de classe.

§ 2º - O disposto no *caput* deste artigo deverá ter o acompanhamento por profissional legalmente habilitado, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida junto ao conselho de classe, que responderão solidariamente até o encerramento da atividade e/ou a conclusão do que fora estabelecido nos planos, projetos, programas, relatórios e estudos pertinentes.

Art.101 – A atividade de exploração de jazidas de substâncias dos recursos minerais do município poderá ser interrompida, total ou parcialmente, se, após a concessão da licença ocorrerem fatos que acarretem em perigo ou dano, direta ou indiretamente a pessoas, bens públicos ou privados e aos recursos naturais, devendo o detentor do título responder pelos danos causados, sem prejuízo da reparação.

CAPÍTULO II

DO AR

Art. 102 - Na implementação da política municipal de controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I- exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

II- melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;

III- implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;

IV- adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições de fiscalização da Secretaria Municipal do Ambiente;

V- integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;

VI- proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados;

VII- seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 103 - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

I- na estocagem, a céu aberto, de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

a) disposição das pilhas feitas de modo a tornar mínimo o arraste eólico;

b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;

c) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas;

II- as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas ou umectadas com a frequência necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;

III- as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;

IV- sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais, que possam estar sujeitos ao arraste pela ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados ou outras técnicas comprovadas;

V- as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituam em fonte de emissão - efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

Art. 104 - Ficam vedadas:

I- a queima ao ar livre de todo e qualquer material, inclusive restos vegetais de podas e capinas, que comprometam ou que possam comprometer de alguma forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida, com restrição total no perímetro urbano e nas zonas de expansão urbana, fazendo-se necessária a Autorização Ambiental Municipal para fins de queima controlada nas zonas rurais;

II- a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 2 (dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores, e até 5 (cinco) minutos de operação para outros equipamentos;

III- a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;

IV- a emissão de odores que possam criar incômodos à população;

V- a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

V- a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Parágrafo Único - O período de 5 (cinco) minutos, referido no inciso II, poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de justificada limitação tecnológica dos equipamentos.

Art. 105 - As fontes de emissão deverão, a critério técnico fundamentado da Secretaria Municipal do Ambiente, apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a 1 (um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em relação aos níveis de produção.

Parágrafo Único - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e análise estabelecidas pela ABNT ou pela Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 106 - São vedadas a instalação e a ampliação de atividades que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta Lei.

§ 1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se adequar ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal do Ambiente, não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigência desta lei.

§ 2º - A Secretaria Municipal do Ambiente poderá reduzir este prazo nos casos em que os níveis de emissão ou os incômodos causados à população sejam significativos.

§ 3º - A Secretaria Municipal do Ambiente poderá ampliar os prazos por motivos que não dependem dos interessados desde que devidamente justificado.

Art. 107 - A Secretaria Municipal do Ambiente, baseada em parecer técnico, procederá à elaboração periódica de proposta de revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito à apreciação do COMMADS, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

CAPÍTULO III

DA ÁGUA

Art. 108 - A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos Recursos Hídricos objetiva:

I- garantir, à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade dos recursos naturais, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, de forma proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;

II- proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as áreas de nascentes, manguezais, florestas, vegetação ciliar e outras relevantes para a manutenção dos ciclos hidrológico e biológico;

III- reduzir, progressivamente, a toxidade e as quantidades dos poluentes lançados nos corpos d'água;

IV- compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

V- controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;

VI- assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais e costeiras, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando expressamente exposto em norma específica;

VII- o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando a preservar a qualidade dos recursos hídricos.

Art. 109 - A ligação de esgoto, sem tratamento adequado, à rede de drenagem pluvial equivale à transgressão do inciso I do artigo anterior, deste Código.

Parágrafo Único - O esgoto deve ser ligado na rede pública própria, na ausência desta deve ser adotado um sistema próprio para tratamento dos efluentes.

Art. 110 - Toda edificação fica obrigada a acompanhar a orientação técnica da autoridade municipal quanto à construção à operação e manutenção do sistema de esgoto doméstico.

Art. 111 - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos, provenientes de atividades efetiva e potencialmente poluidoras, instaladas no Município, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Art. 112 - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 113 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art. 114 - Serão consideradas, de acordo com o corpo receptor, com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal do Ambiente, ouvindo o COMMADS, as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art. 115 - A captação de água, interior e costeira, superficial ou subterrânea, deverá atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo às demais exigências legais, a critério técnico da Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 116 - As atividades, efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras e de captação de água, implementarão programas de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental previamente estabelecidos ou aprovados pela Secretaria Municipal do Ambiente, integrando tais programas ao Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA.

§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias consolidadas.

§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§ 3º - Os técnicos da Secretaria Municipal do Ambiente terão acesso a todas as fases do monitoramento a que se refere o *caput* deste artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.

Art. 117 - A critério da Secretaria Municipal do Ambiente, as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro sistema com capacidade para as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º - O disposto no *caput* deste artigo aplica-se às águas de drenagem correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas, a ser definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

§ 2º - A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.

CAPÍTULO IV DO SOLO

Art. 118 - A proteção do solo no Município visa a:

I- garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos competentes de gestão, observadas as diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor Urbano;

II- garantir a utilização do solo cultivável, através de adequados planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;

III - priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas, recarga dos aquíferos e o reflorestamento das áreas degradadas;

IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.

Art. 119 - O Município deverá dispor de adequado sistema de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, incentivando inclusive a coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas que contemple a redução do volume total dos resíduos gerados e promova o adequado tratamento.

§ 1º – Deverá ser removido por conta do proprietário qualquer resíduo que não seja domiciliar (de fábricas, oficinas e quintais particulares como entulhos, resíduos da construção civil e restos vegetativos), bem como os comerciais acima de 100 kg, os industriais e os de serviço de saúde, salvo convênio.

§ 2º – o disposto no *caput* deste artigo aplica-se também aos resíduos a seguir que deverão ser dotados de transportes e tratamentos especiais:

I- patogênicos, incluindo hospitalares, de clínicas de saúde, consultórios, laboratórios, veterinárias.

II– lodos provenientes de sistemas de tratamento esgoto sanitário ou industrial.

III – resíduos da construção civil.

§ 3º - entende-se por sistema de tratamento de esgoto sanitário ou industrial o conjunto formado por fossa séptica, filtro e sumidouro.

Art. 120 - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de se auto-depurar, levando-se em conta os seguintes aspectos:

- I- capacidade de percolação;
- II- garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
- III- limitação e controle da área afetada;
- IV- reversibilidade dos efeitos negativos.

CAPÍTULO V

DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS

Art. 121 - O controle da emissão de ruídos no Município visa a garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Art. 122 - Para os efeitos deste Código, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:

I- poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

II- som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16Hz a 20KHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

III- ruído: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

IV- zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental.

Art. 123 - Compete à Secretaria Municipal do Ambiente; I- elaborar a carta acústica do Município;

II- estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição sonora;

III- aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas na legislação vigente;

IV- exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos, serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;

V- impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas, casas de divertimento (bares, boates, etc) ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;

VI- organizar programas de educação e conscientização a respeito de:

- a) causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de ruídos e vibrações;
- b) esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora;

VII– Exigir a apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV.

Art. 124 - A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou contribuir para a ocorrência de qualquer ruído.

Art. 125 - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além do real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto nas normas e legislação pertinente.

Parágrafo Único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno serão fixados pela Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 126 - Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído.

CAPÍTULO VI

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO VISUAL

Art. 127 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação, presentes na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos, poderão ser promovidas por pessoas físicas ou jurídicas, desde que analisadas pela Secretaria Municipal do Ambiente e autorizadas pela Secretaria Municipal de Ordem e Segurança Pública.

Parágrafo Único - Todas as atividades que industrializem, fabriquem ou comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, devem ser cadastradas na Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 128 - O assentamento físico dos veículos de divulgação nos logradouros públicos somente será permitido nas seguintes condições:

I- quando contiver anúncio institucional;

II- quando contiver anúncio orientador.

Art. 129- São considerados anúncios quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis dos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em:

I- anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;

II- anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, pessoas, idéias ou coisas;

III- anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;

IV- anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais como de tráfego ou de alerta;

V- anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.

Art. 130 - Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da contínua e dinâmica interação dos elementos naturais, os elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.

Art. 131 - São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público.

Art. 132 - É considerada poluição visual o efeito danoso visível que determinadas ações antrópicas e naturais produzem na qualidade de uma paisagem, acarretando a limitação ou perturbação à visualização pública de monumento natural, históricos, religiosos e de atributo cênico do meio ambiente natural ou criado, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao licenciamento ambiental, nos termos deste Código, seus regulamentos e normas decorrentes.

Parágrafo Único – O disposto no *caput* deste artigo também se aplica a suportes para antena e antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular, de estações de rádio - base (ERB) e similares, que serão regulamentados por ato do poder executivo.

CAPÍTULO VII

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 133 - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.

Art. 134 - São vedados no Município, entre outros que proibir este Código:

- I- o lançamento de esgoto *in natura* em ambientes aquáticos;
- II- a produção, distribuição e venda de aerossóis que contenham clorofluorcarbono;
- III- a fabricação, a comercialização, o transporte, o armazenamento e a utilização de armas químicas e biológicas;
- IV- a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil, mesmo fogos de espetáculos pirotécnicos, no perímetro urbano e na periferia da cidade, próximo a bairros que tenham núcleos residenciais para os quais representem perigo
- V- a utilização de metais pesados em quaisquer processos de extração, produção e beneficiamento que possam resultar na contaminação do meio ambiente natural;
- VI- a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, bióxidos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos, cujo emprego seja proibido no território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;
- VII- a produção ou o uso, o depósito, a comercialização e o transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, observadas as outorgas emitidas pelos órgãos competentes e devidamente licenciados e cadastrados pelo SIMMA.
- VIII- a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade.

Seção Única

Do Transporte De Cargas Perigosas

Art. 135 - As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município, serão reguladas pelas disposições deste Código e pelas norma ambiental aplicáveis à espécie.

Art. 136 - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva ou potencialmente nocivas à população, aos

bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e outras que o COMMADS considerar.

Art. 137 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade, e sempre devidamente sinalizados.

Art. 138 - É vedado o transporte de cargas perigosas dentro do Município.

Parágrafo Único - Quando inevitável, o transporte de carga perigosa, no Município, será precedido de autorização expressa do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal do Ambiente, nessa ordem, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função da periculosidade.

TÍTULO II

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 139 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes ambientais e pelos demais servidores públicos para tal fim designados, integrantes do quadro efetivo ou não da Secretaria Municipal do Ambiente, nos limites da lei.

Art. 140 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:

I- advertência é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções.

II- apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto (utilizado nas infrações previstas neste código) da fauna ou da flora silvestre.

III- auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia; consideram-se tipos básicos:

a) auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

b) auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível.

IV- demolição: destruição forçada de obra incompatível à norma ambiental.

V- embargo é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento.

VI- fiscalização: toda e qualquer ação de fiscal de controle ambiental credenciado, visando ao exame e à verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes.

VII- infração é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este Código e às normas deles decorrentes.

VIII- infrator é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental.

IX- interdição é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

X- intimação é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital.

XI- multa é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida.

XII- poder de polícia ambiental é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, ao controle ou à conservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida no Município.

XIII - reincidência é a perpetração de infração da mesma natureza – reincidência específica - ou de natureza diversa – reincidência genérica, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental.

Parágrafo Único - A reincidência observará um prazo máximo de 5 (cinco) anos entre uma ocorrência e outra.

Art. 141 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 142 - Mediante requisição da Secretaria Municipal do Ambiente, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 143 - Aos agentes de proteção ambiental credenciados, compete:

I- efetuar visitas e vistorias;

II- verificar a ocorrência da infração;

III- lavrar o auto correspondente fornecendo cópia ao autuado;

IV- elaborar relatório de vistoria;

V- exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva.

VI- exercer o seu poder de polícia, com o auxílio da autoridade policial civil ou militar, quando necessário, com o objetivo de fazer cessar o dano, o ilícito e a agressão ao meio ambiente.

Art. 144 - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este regulamento dar-se-ão por meio de:

I- auto de constatação;

II- auto de infração;

III- auto de apreensão;

IV- auto de embargo;

V- auto de interdição;

VI- auto de demolição.

Parágrafo Único - Os autos serão lavrados em três vias, sendo a primeira destinada ao autuado, a segunda, ao processo administrativo e a terceira, ao arquivo.

Art. 145 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, dele constando:

I- o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;

II- o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;

III- o fundamento legal da autuação;

IV- a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;

V- nome, função, matrícula e assinatura do autuante;

VI- prazo para apresentação da defesa.

Art. 146 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 147 - Do auto será intimado o infrator:

- I- pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
- II- por via postal, fax ou outro meio eletrônico de comunicação que assegure prova de recebimento;
- III- por edital, nas demais circunstâncias.

§ 1º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 2º - A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má-fé.

§ 3º - O edital será publicado uma única vez no órgão de imprensa oficial do Município.

§ 4º - A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 148 - São critérios a serem considerados pelo autuante na classificação de infração:

- I- a maior ou menor gravidade;
- II- as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
- III- os antecedentes do infrator.

Art. 149 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

- I- a gravidade do fato, tendo em vista os motivos, o objetivo, as circunstâncias da infração e suas conseqüências para o meio ambiente e a saúde pública;
- II- o arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas pela Secretaria Municipal do Ambiente;
- III- a comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;
- IV- a colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;
- V- o fato do infrator não ser reincidente e da falta cometida ser de natureza leve;
- VI- a situação econômica do infrator;
- VII- o grau de escolaridade do infrator;
- VIII- o fato de ter o infrator promovido, ou estar implementando planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades reconhecidas no País;

IX– a circunstância de ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade à política municipal de educação ambiental.

Art. 150 - São consideradas circunstâncias agravantes, quando não constituem ou qualificam a infração:

- I- cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada de natureza ambiental;
- II- ter cometido a infração:
 - a) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe;
 - b) coagindo outrem para a execução material da infração;
 - c) afetando, ou expondo a perigo, de maneira grave, o meio ambiente ou a saúde pública;
 - d) causando dano à propriedade de terceiro;
 - e) atingindo áreas sob proteção legal;
 - f) em período de defeso à fauna;
 - g) em época de calamidade pública;
 - h) no interior de áreas ambientais legalmente protegidas;
 - i) com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
 - j) mediante fraude ou abuso de confiança;
 - k) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
 - l) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiados por incentivos fiscais;
 - m) atingindo espécies ameaçadas da fauna;
 - n) em horário considerado fora do expediente de funcionamento normal da Secretaria Municipal e Meio Ambiente.

III - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;

IV- ter o infrator agido com dolo;

V- ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental.

Art. 151 - Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem como o conteúdo da vontade do autor.

Art. 152 - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, levando em consideração os motivos da infração e suas conseqüências para o meio ambiente e a saúde pública, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento de legislação de interesse ambiental e à sua situação econômica.

CAPÍTULO II

DA INSTRUÇÃO

Art. 153 - São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 154 - Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único - Designados dia, local e horário para a reunião aludida no *caput*, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 155 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 143 desta lei.

Art. 156 - Quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

Art. 157 - O interessado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º - Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 158 - Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência, mencionando-se data, hora e local da realização.

Art. 159 - Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Art. 160 - Em caso de risco iminente, a Administração Pública Municipal poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 161 - O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

CAPÍTULO III

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Seção I

Das Penalidades

Art. 162 - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:

I- advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II- multa simples, diária ou cumulativa, de 50 (cinquenta) a 50.000.000 (cinquenta milhões) de Reais;

III- apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos, máquinas e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV- embargo ou interdição temporária de atividade até correção da irregularidade;

V- cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pela Secretaria Municipal do Ambiente, com auxílio da Guarda Municipal, em cumprimento a prévio parecer técnico homologado pelo titular da referida Secretaria;

VI- perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;

VII- reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com suas características e com as especificações definidas pela Secretaria Municipal do Ambiente;

VIII- demolição;

IX- restrição de direitos.

§ 1º - Para efeito deste artigo considera-se Responsável Solidário pela infração o profissional responsável pela execução, elaboração dos planos, programas, relatórios, laudos e estudos das atividades, empreendimentos, serviços e edificações que se encontrarem em

situação irregular ou causarem quaisquer danos, degradação ambiental ou que de alguma forma concorrerem para a poluição ou perturbação ao meio ambiente.

§ 2º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as penalidades cominadas.

§ 3º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 4º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

§ 5º - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo, deixar de sanar irregularidades praticadas, no prazo assinado, após advertido, ou quando, notificado, deixar de atender às determinações da autoridade ambiental competente.

§ 6º - A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 7º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração prolongar-se no tempo, até cessar a ação degradadora, visando à reparação do dano causado.

§ 8º - A apreensão de produtos e subprodutos obedecerá aos seguintes critérios:

I- os animais serão libertados em seu *habitat* ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados, com preferência para entidades similares sediadas no Município;

II- tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, culturais ou educacionais, com preferência para as sediadas no Município;

III- os produtos utilizados na prática de infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couber, os princípios de licitação.

§ 9º - As sanções indicadas nos incisos IV a VI do *caput* serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 10º - As sanções restritivas de direito são:

I- perda ou restrições de incentivos e benefícios fiscais;

II- proibição de contratação com a administração pública municipal pelo período de até três anos.

III- suspensão de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização;

IV- cancelamento de registro, inscrição, licença, permissão ou autorização.

§ 11 - As penalidades previstas nos incisos IV e V do *caput* deste artigo serão aplicadas diretamente pelo Secretário Municipal do Ambiente ou por proposta fundamentada do

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMMADS, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 12 - Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados.

§ 13 - A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Art. 163 - No exercício da ação fiscalizadora, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ficam asseguradas às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Art. 164 - Os valores arrecadados com a venda de bens de que trata o inciso III e § 7º do art. 149, e o pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Municipal do Ambiente.

Parágrafo único - A multa deverá ser recolhida pelo infrator no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração, ressalvado o disposto nos Artigos 169 e 170 desta Lei.

Art. 165 - A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 166 - Os valores das multas serão fixados no Capítulo IV deste Título, em moeda corrente nacional (Real) ou outra que vier substituí-la, e serão corrigidos, periodicamente, pelo Poder Executivo Municipal com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R\$50,00 (cinquenta Reais) e o máximo de R\$50.000.000.000 (cinquenta milhões de Reais).

Art. 167 - O descumprimento de qualquer preceito estabelecido na legislação de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para os quais não haja cominação específica, será apenado com multa com o valor de R\$50,00 (cinquenta Reais) a R\$12.000.000 (doze milhões de Reais), corrigido, periodicamente, pelo Poder Público Municipal com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

Seção II

Dos Recursos

Art. 168 - O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento do auto de infração.

Art. 169 - A impugnação da sanção ou da ação fiscal, instaura o processo de contencioso administrativo em primeira instância.

§ 1º - A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da intimação.

§ 2º - A impugnação mencionará:

- I- autoridade julgadora a quem é dirigida;
- II- a qualificação do impugnante;
- III- os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;
- IV- os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expostos os motivos que as justifiquem.

Art. 170 - Fica vedado reunir em uma só petição, impugnação ou recurso mais de uma sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo infrator.

Art. 171 - Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal autuante ou servidor designado pela Secretaria Municipal do Ambiente, que sobre ela se manifestará, no prazo de 20 (vinte) dias, dando ciência ao autuado para apresentar réplica no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 172 - O julgamento do processo administrativo e os relativos ao exercício do poder de polícia serão de competência:

I- em primeira instância, da Junta de Impugnação Fiscal (JIF) nos processos que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente do exercício do poder de polícia.

§ 1º - O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias a partir de sua entrega na JIF.

§ 2º - A JIF dará ciência da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de seu recebimento.

II- em segunda e última instância administrativa, do Conselho Municipal do Ambiente - COMMADS, órgão consultivo, deliberativo e normativo do SIMMA;

§ 1º - O COMMADS proferirá decisão no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento do processo, no plenário do Conselho.

§ 2º - Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da conclusão daquela.

§ 3º - Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que o processo estiver em diligência.

Art. 173 - A JIF será composta de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, por indicação do Secretário Municipal do Ambiente, sendo um deles o seu Presidente.

Art. 174 - Compete ao presidente da JIF:

- I- presidir e dirigir todos os serviços da JIF, zelando pela sua regularidade;
- II- determinar as diligências solicitadas;
- III- proferir voto ordinário e de qualidade, sendo este fundamentado;
- IV- assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta;
- V- recorrer de ofício ao COMMADS, quando for o caso.

Art. 175- São atribuições dos membros da JIF:

- I- examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório com pareceres conclusivos;
- II- solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário;
- III- proferir voto fundamentado;
- IV- proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
- V- redigir as resoluções, nos processos em que funcionar como relator desde que vencedor o seu voto;
- VI- redigir as resoluções quando vencido o voto do relator.

Art. 176 - A JIF deverá elaborar o regimento interno, para a disciplina e organização dos seus trabalhos, submetendo-se ao exame e sanção do Secretário Municipal do Ambiente.

Art. 177 - Sempre que houver impedimento do membro titular da JIF, o presidente deverá convocar o primeiro suplente, com antecedência de 24 horas.

Art. 178 - A JIF realizará 1 (uma) sessão ordinária semanal, e tantas extraordinárias quanto necessário, dependendo do fluxo de processos.

Art. 179 - O presidente da JIF recorrerá de ofício ao COMMADS sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo ou de sanção fiscal, do valor originário não corrigido monetariamente, superior a 30 (trinta) salários mínimos.

Art. 180 - Não sendo cumprido, nem impugnada a sanção fiscal, será declarada a revelia e permanecerá o processo na Secretaria Municipal do Ambiente, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para cobrança amigável do crédito constituído.

§ 1º - A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido à JIF.

§ 2º - Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor omissor e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Fazenda, para inscrição do débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva pela Procuradoria Geral, quando não for caso de reparação de dano ambiental.

Art. 181 - São definitivas as decisões:

§ 1º - de primeira instância:

I- quando esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;

II- quando a parte não for objeto de enfoque no recurso voluntário.

§ 2º - de segunda e última instância recursal administrativa.

Art. 182 - O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único - A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso, se houver requerimento do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Art. 183 - Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento.

Parágrafo único - Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos a Secretaria Municipal de Receita e Tributação para inscrição do débito na dívida e, posteriormente, encaminhado à Procuradoria Geral para cobrança, cujo valor será acrescido de 10% (dez por cento) de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de 20% (vinte por cento) para pagamento judicial.

Art. 184 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

Art. 185 - Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes, que este seja instaurado, os agentes de fiscalização da Secretaria Municipal do Ambiente poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos III, IV e V, do art. 162, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§ 1º - O fiscal ambiental ou quem de direito intimará o responsável pela atividade, determinando as medidas a serem adotadas.

§ 2º - A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§ 3º - Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o fiscal de controle ambiental, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que este dê ciência ao Conselho Municipal do Ambiente - COMMADS, que, fundamentadamente e em 30 (trinta) dias, suspenderá ou ratificará a medida, ou se for o caso, solicitará ao Secretário Municipal do Ambiente que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 4º - Se o COMMADS houver por bem suspender a medida, submeterá sua deliberação ao Secretário Municipal do Ambiente, que a homologará.

§ 5º - Em 20 (vinte) dias da ciência da decisão da COMMADS que mantiver a cautelar, o interessando poderá interpor recurso ao Secretário Municipal do Ambiente, o qual deverá ser protocolizado na secretaria daquela Comissão.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE E DAS PENALIDADES

Seção I

Das Sanções Aplicáveis Às Infrações Contra A Fauna

Art. 186 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade com acréscimo por exemplar excedente de:

I– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES; e

II– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

I– impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II– modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; ou

III– vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da Secretaria Municipal do Ambiente.

§ 2º - No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

§ 3º - No caso de guarda de espécime silvestre, pode a Secretaria Municipal do Ambiente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 4º- São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 187 - Introduzir espécime animal no Município, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

Multa de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente da autorização:

I– R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;

II– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 188 - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais), com acréscimos por exemplar excedente de:

I– R\$ 50,00 (cinquenta reais), por unidade;

II– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;

III– R\$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas:

I– quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo; e

II– a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência a Secretaria Municipal do Ambiente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Art. 189 - Praticar caça profissional no Município:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo por exemplar excedente de:

I– R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade;

II– R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo II da CITES.

Art. 190 - Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), por exemplar excedente.

Art. 191 - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente;

I– R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;

II– R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III– R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 192 - Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, ou substâncias tóxicas o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas costeiras:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

- I– causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;
- II– explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da Secretaria Municipal do Ambiente; e
- III– fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica.

Art. 193- Praticar pesca profissional nas lagoas e rios do município, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente: Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Art. 194 - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em locais interditados por órgão competente:

Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem:

- I– pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II– pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos; e
- III– transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 195 - Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Multa de R\$ 700,00 (setecentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R\$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Art. 196 - Molestar de forma intencional toda espécie de cetáceo em águas costeiras:

Multa de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 197 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente;

Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 198 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, bem como recifes de coral sem autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a autorização obtida:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 199 - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção:

Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração.

Art. 200 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração, ou R\$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

Art. 201 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 202 - Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada.

Art. 203 - Fabricar, vender, armazenar, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

Art. 204 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Multa simples de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.

Art. 205 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

Art. 206 - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento:

Multa Simples de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, estêreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 207 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação:

Multa de R\$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração.

Art. 208 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por árvore.

Art. 209 - Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização da Secretaria Municipal do Ambiente:

Multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade.

Art. 210 - Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa simples de R\$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade comercializada.

Art. 211 - Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Multa de até R\$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 212 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: Multa de até R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.

Art. 213 - Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreio, quilo, mdc ou metro cúbico.

Art. 214 - Desmatar, a corte raso, área de reserva legal ou fragmentos de vegetação nativa mesmo que em área urbana, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente:

Multa de até R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.

Art. 215 - Fazer uso de fogo em área agropastoris sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Seção III

Das Sanções Aplicáveis À Poluição E A Outras Infrações Ambientais

Art. 216 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

- I— tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
- II— causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III— causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
- IV— dificultar ou impedir o uso público das praias;
- V— promover capina química com produtos que comprometam a saúde humana ou ambiental;
- V— lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;

VI– deixar de adotar, quando assim o exigir a Secretaria Municipal do Ambiente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º - As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado da Secretaria Municipal do Ambiente competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 217 - Executar pesquisa, lavra ou extração de substancia mineral sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com o documento obtido:

Multa de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

I- deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação da Secretaria Municipal do Ambiente.

II– armazenar ou transportar substancia mineral sem a respectiva Nota Fiscal ou outro documento hábil que comprove a origem e o destino dos produtos constatados.

Art. 218 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

§ 1º - Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no "caput", ou utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2º - Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quíntuplo.

Art. 219 – Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente, sem licença ou autorização da Secretaria Municipal do Ambiente, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Art. 220 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Art. 221 - Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por veículo, e correção da irregularidade.

Seção IV

Das Sanções Aplicáveis Às Infrações Contra O Ordenamento Urbano E O Patrimônio Cultural

Art. 222 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I– bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial; ou

II– arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial:

Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 223 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente ou em desacordo com a autorização concedida:

Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 224 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da Secretaria Municipal do Ambiente ou em desacordo com a autorização concedida:

Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 225 - Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo Único - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

Seção V

Das Sanções Aplicáveis Às Infrações Administrativas Contra A Administração Ambiental

Art. 226 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais), por unidade em atraso.

Art. 227 - Deixar de apresentar a Secretaria Municipal do Ambiente as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por produto.

Art. 228 - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente:

Multa de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Seção VI

Das Sanções Aplicáveis Às Infrações Contra A Administração Ambiental Municipal

Art. 229 – As infrações cometidas por ação ou omissão de servidores ou de representantes de órgãos municipais, que prejudiquem o cumprimento do disposto neste Código, serão encaminhadas para o COMMADS, que deliberará quanto à formalização de denúncia ao Ministério Público ou adoção de outra medida cabível.

Art. 230 - Deixar, sem justa causa, de cumprir as regulares intimações do órgão ambiental municipal, nos termos do artigo 147 desta lei:

Multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Art. 231 – Descumprir, sem justo motivo, cronograma e termos ajustados com órgãos ambientais:

Multa de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parágrafo único - Na hipótese de existência de multa específica prevista em termo de compromisso ou de ajustamento ambiental, prevalecerá a multa de maior valor.

Art. 232 – Danificar, culposa ou dolosamente, equipamento da Secretaria Municipal do Ambiente:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei.

Art. 233 - Desrespeitar ou desacatar agente fiscalizador da Secretaria Municipal do Ambiente:

Multa de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 234 - Impedir ou, de qualquer modo, dificultar a ação de fiscalização da Secretaria Municipal do Ambiente:

Multa de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 235 - Deixar de prestar ao órgão ambiental municipal informações exigidas pela legislação pertinente ou prestar informações falsas, distorcidas, incompletas ou modificar relevante dado técnico solicitado:

Multa de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Seção VII

Das Infrações Relativas Ao Licenciamento Ambiental

Art. 236 - Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não puder ser atribuída ao empreendedor:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 237 - Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 238 - Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 239 - Dar prosseguimento a operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 240 - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação:

Multa de R\$ 200,00 (duzentos reais) a R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Seção VIII

Das Outras Infrações Ambientais

Art. 241 - Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros:

Multa de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se o infrator for pessoa física, e de R\$ 800,00 (oitocentos reais) a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 242 - Poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel:
Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 243 - Poluir o ar por queima de restos vegetais, lixo ou de material de qualquer natureza ao ar livre:

Multa de R\$ 100,00 (cem reais) a R\$ 10.000 (dez mil reais).

Art. 244 - Poluir o ar por lançamento de resíduos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 245 - Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 246 – Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros: Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 247 - Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 248 - Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 249 - Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos:

Multa de R\$ 1.000,00 (mil reais) a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 250 – Causar incômodo ou danos materiais à vizinhança com águas, efluentes de qualquer natureza, ruído ou ar poluídos:

Multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) a R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Art. 251 - Descumprir qualquer preceito estabelecido em leis municipais de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para as quais não haja cominação específica:

Multa de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a R\$ 5.000 (cinco mil reais).

Art. 252 - Quando as infrações previstas nesta Seção resultarem ou puderem resultar em danos à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, ou forem acompanhadas das circunstâncias previstas no art. 150 desta Lei, as multas poderão alcançar R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 253 - As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, a exclusivo critério do Secretário Municipal do Ambiente - SEMA, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§ 1º - O Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, com força de título executivo extrajudicial, disporá, obrigatoriamente, sobre:

I- o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;

II- o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação - que não poderá ser superior a um ano - prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida;

III- a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV- as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de a Secretaria Municipal do Ambiente exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigações.

V- o foro competente para dirimir litígios entre as partes será sempre o da Comarca de Cardoso Moreira.

§ 2º - A protocolização de pedido de celebração de Termo de Compromisso de Conduta Ambiental pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§ 3º - O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano.

§ 4º - A Secretaria Municipal do Ambiente poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 5º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério do órgão que houver celebrado o Termo de Compromisso de Conduta Ambiental, a multa poderá ser reduzida ou cancelada por ato do Prefeito (a) Municipal, mediante laudo do Secretário Municipal do Ambiente.

§ 6º - O Termo de Compromisso de Conduta Ambiental poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo das medidas previstas no *caput* deste artigo.

§ 7º - Persistindo a irregularidade ou relevando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas sustadas, com acréscimo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no Termo de Compromisso de Conduta Ambiental.

Art. 254 - O valor da taxa relativa à Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DILAM, a ser cobrada pela municipalidade, será o estabelecido pela tabela constante da Lei Complementar nº 22 /2008 para a Licença Municipal Prévia LP considerando o Potencial Poluidor

como Insignificante/baixo, combinado com o enquadramento da atividade pela Secretaria Municipal do Ambiente.

Art. 255 – A Secretaria Municipal do Ambiente - SEMA estabelecerá normas e procedimentos básicos sobre o processo administrativo no âmbito de sua competência.

Art. 256 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



Geane Cordeiro Vincler
Prefeito Municipal